CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DENTALES Y DE AFILIACIÓN

Laboratorio Dental MM

En Ovalle, a [____] de [_____] de, [____] comparecen las partes que se individualizan a continuación, quienes acuerdan celebrar el presente Convenio de Prestación de Servicios Técnicos Dentales y de Afiliación (el "Convenio"):

EL LABORATORIO (PRESTADOR)	
Razón social	PABLA VIVIANA RIVERA BARRAZA SpA (nombre comercial: Laboratorio Dental MM)
RUT	77.653.807-8
Representante legal y Directora Técnica	Pabla Viviana Rivera Barraza, RUT (BORRADOR)
Domicilio	Maestranza N° 355, comuna de Ovalle, Región de Coquimbo
Contacto operativo	[correo y teléfono / WhatsApp del laboratorio]

EL CLIENTE	
Nombre o razón social	[_____]
RUT	[_____]
Tipo de cliente	[Cirujano dentista independiente / Clínica o centro dental / Hospital o institución pública / Otro: _____]
Representante legal	[Nombre y RUT]
Domicilio	[Calle, número, comuna, región]
Contacto operativo (órdenes y consultas)	[nombre, correo y teléfono]
Contacto de facturación	[nombre y correo para envío de documentos tributarios]

En adelante, "el Laboratorio" y "el Cliente", respectivamente, y conjuntamente "las Partes".

PRIMERA: Antecedentes y objeto

El Cliente presta atención odontológica y requiere externalizar la confección, modificación y reparación de prótesis, aparatos de ortodoncia y otros elementos de mecánica dental. El Laboratorio declara ser un laboratorio dental establecido, con infraestructura, personal calificado y autorizaciones legales para ejecutar dichos trabajos.

El objeto de este Convenio es: (a) regular la prestación de los servicios técnicos del Laboratorio al Cliente; (b) incorporar al Cliente al programa de Clientes Afiliados del Laboratorio, con acceso al Arancel Preferencial; y (c) establecer en forma clara el flujo de trabajo y los compromisos de cada Parte, para dar continuidad y previsibilidad a la relación.

Forman parte integrante de este Convenio: **Anexo A** (Arancel y plazos), **Anexo B** (Flujos de trabajo y de envíos) y **Anexo C** (Orden de trabajo y envío de material).

SEGUNDA: Autorización sanitaria

El Laboratorio declara contar con autorizaciones de instalación y funcionamiento vigentes, otorgadas por la Secretaría Regional Ministerial de Salud (SEREMI de Salud) de la Región de Coquimbo, según consta en las Resoluciones Exentas N° 11732/2022 y N° 14207/2025, que lo facultan para ejercer sus funciones conforme al Decreto Supremo N° 1.967 de Salud en sus dependencias de calle Maestranza N° 355, Ovalle. Copias de dichos actos administrativos se adjuntan a este Convenio.

El Laboratorio se obliga a mantener vigentes dichas autorizaciones durante todo el Convenio y a informar al Cliente, a la brevedad, cualquier modificación, suspensión o pérdida de ellas.

TERCERA: Servicios y asesoría técnica

El Laboratorio elaborará los trabajos solicitados por los cirujanos dentistas del Cliente, correspondientes exclusivamente a los productos y servicios técnicos del arancel vigente (Anexo A). Los trabajos se ejecutarán siguiendo las indicaciones, órdenes de trabajo (recetas) y modelos enviados por el Cliente. Todo servicio fuera del arancel requerirá cotización previa aceptada por escrito.

El Laboratorio brindará asesoría técnica a los profesionales del Cliente antes, durante y después del tratamiento, para evaluar la viabilidad de los casos, discutir diseños y sugerir materiales. Esta asesoría es de carácter técnico: el diagnóstico, la indicación clínica y la decisión final del tratamiento corresponden siempre al profesional tratante.

CUARTA: Afiliación y Arancel Preferencial

4.1 Calidad de afiliado. Por la suscripción de este Convenio, el Cliente adquiere la calidad de “Cliente Afiliado” del Laboratorio mientras el Convenio esté vigente y se cumplan las condiciones de esta cláusula.

4.2 Beneficios. El Cliente Afiliado tiene derecho a:

- **Arancel Preferencial:** acceso a los precios de la columna “Arancel Afiliado” del Anexo A, equivalentes a un [__]% de descuento sobre el arancel general del Laboratorio.
- **Estabilidad de precios:** cualquier modificación del arancel será informada por escrito con al menos 30 días de anticipación y no afectará a los trabajos ya ingresados.
- **Asesoría técnica** prioritaria en la evaluación de casos, según la Cláusula Tercera.
- **prioridad de agenda** en períodos de alta demanda.

4.3 Condiciones para mantener el beneficio. (a) Convenio vigente; (b) pagos al día conforme a la Cláusula Undécima; (c) Opcional: volumen mínimo de trabajos de ____ por mes; y (d) uso del beneficio solo para trabajos ordenados por el Cliente o por los profesionales que este informe por escrito al Laboratorio.

4.4 Suspensión o pérdida. Si el Cliente deja de cumplir las condiciones o el Convenio termina, los trabajos nuevos se facturarán con el arancel general. Los trabajos ya ingresados conservan el arancel con que fueron aceptados. El Arancel Preferencial es personal e intransferible, y su existencia y condiciones son confidenciales.

QUINTA: Flujo general de trabajo

Las Partes se obligan a seguir el flujo descrito en el Anexo B, que consta de siete etapas: (1) orden de trabajo y envío de material; (2) recepción y verificación de ingreso; (3) confección y control de calidad; (4) prueba clínica y ajustes, cuando corresponda; (5) entrega o despacho; (6) recepción

conforme e instalación; y (7) facturación, garantía y postventa. El diagrama es un resumen visual; en caso de discrepancia con el texto de este Convenio, prevalece el texto.

SEXTA: Compromisos del Laboratorio

El Laboratorio se compromete a:

- Ejecutar los trabajos según la orden de trabajo, el arancel y los estándares técnicos aplicables, con personal calificado y materiales aptos para uso dental, manteniendo registro de trazabilidad de cada trabajo.
- Verificar el material recibido y avisar al Cliente de inmediato, y a más tardar el mismo día hábil, cualquier defecto o falta de antecedentes (Cláusula 10.3).
- Cumplir los plazos del Anexo A e informar oportunamente cualquier atraso previsible, proponiendo una alternativa.
- Entregar asesoría técnica previa, durante y posterior al tratamiento, y atender las consultas y responder los reclamos del Cliente dentro de 1 día hábil. Si el Cliente no recibe respuesta en ese plazo, se recomienda llamar directamente al Laboratorio.
- Resguardar la confidencialidad de la información y los datos de pacientes (Cláusula Duodécima).
- Mantener vigentes sus autorizaciones sanitarias (Cláusula Segunda).

SÉPTIMA: Compromisos del Cliente

El Cliente se compromete a:

- Enviar una orden de trabajo completa y legible, con el contenido mínimo del Anexo C. El Laboratorio no iniciará trabajos sin orden de trabajo completa.
- Enviar impresiones, modelos y registros de calidad adecuada, desinfectados y embalados según el Anexo C.
- Responsabilizarse del diagnóstico, las preparaciones clínicas, la indicación del tratamiento y la información y consentimiento del paciente.
- Responder las consultas y avisos del Laboratorio dentro de 12 horas hábiles. Mientras no responda, el trabajo queda detenido y el plazo de entrega se suspende.
- Comunicar por escrito cualquier cambio de indicación. Los cambios posteriores al inicio de la confección pueden alterar plazo y costo.
- Recibir los trabajos terminados en los plazos acordados y pagar oportunamente.
- Informar al Laboratorio la nómina de profesionales autorizados para emitir órdenes y mantener actualizados sus datos de contacto.

OCTAVA: Plazos y logística

8.1 Plazos. Los plazos estándar se miden en días hábiles, desde que el Laboratorio recibe la orden de trabajo y el material conformes hasta que el trabajo queda disponible para entrega, y constan en el Anexo A. Se suspenden por causas atribuibles al Cliente (falta de respuesta, material defectuoso, cambios de indicación) y por fuerza mayor.

8.2 Trabajos urgentes. Podrán solicitarse con un recargo del 50% sobre el valor del trabajo, sujetos a disponibilidad confirmada por escrito por el Laboratorio.

8.3 Envíos. Los envíos de impresiones, modelos, pruebas y trabajos terminados se harán por la opción más óptima en precio y plazo, con registro de envío y recepción. Para que ambas Partes compartan el costo, **los envíos del Cliente al Laboratorio los paga el Cliente** (material, órdenes de trabajo y devolución de pruebas con ajustes), y **los envíos del Laboratorio al Cliente los paga el Laboratorio** (trabajos terminados y pruebas). El flujo de envíos consta en el Anexo B. El riesgo durante el traslado lo asume la Parte que contrata el envío; el Laboratorio responde por el material desde su recepción hasta su despacho.

8.4 Conservación de modelos. El Laboratorio conservará los modelos de trabajo por [ ] meses desde la entrega, salvo que el Cliente solicite su devolución.

NOVENA: Pruebas, ajustes y garantía

9.1 Prueba clínica. Los trabajos que por su naturaleza requieran prueba (por ejemplo, estructuras, pruebas de dientes o pruebas de cerámica) se enviarán al Cliente para este fin y volverán al Laboratorio con las indicaciones de ajuste.

9.2 Ajustes. Los ajustes derivados de la manufactura del Laboratorio no tienen costo, de acuerdo con la Cláusula Décima.

9.3 Garantía. El Laboratorio garantiza sus trabajos contra defectos de fabricación por un plazo de 6 meses contados desde la recepción del trabajo, equivalente a la garantía legal mínima vigente en Chile (Ley N° 19.496, modificada por la Ley N° 21.398), siempre que el trabajo haya tenido un uso y cuidado normales y no haya sido modificado por terceros.

9.4 Reclamos. El Cliente reclamará por escrito, con los antecedentes del caso (fotografías y detalle de la observación) y poniendo el trabajo a disposición del Laboratorio para su evaluación.

9.5 Exclusiones. La garantía no cubre fracturas por trauma o mal uso, modificaciones hechas por terceros, cambios en las condiciones clínicas del paciente ni el desgaste natural por el paso del tiempo.

DÉCIMA: Responsabilidad técnica y delimitación de errores

Para resguardar el estándar de calidad, las Partes establecen la siguiente delimitación del origen y costo de las repeticiones de trabajos:

10.1 Responsabilidad del Cliente. El Cliente asume el 100% de los costos de confección y materiales de un nuevo trabajo cuando el error derive de los insumos, registros o indicaciones enviados por él. Esto incluye, entre otros: distorsiones o arrastres en la impresión (silicona o alginato); modelos fracturados, porosos, con burbujas o con vaciado defectuoso; registros de mordida incorrectos; preparaciones clínicas insuficientes; y modificaciones o errores de indicación en la orden de trabajo realizados una vez iniciado el proceso en el Laboratorio.

10.2 Responsabilidad del Laboratorio. El Laboratorio asume a su costo la repetición o reparación del trabajo cuando la falla sea imputable a su proceso de manufactura. Esto incluye: desajustes respecto del modelo enviado (cuando el trabajo calza en el modelo físico o digital provisto pero no en boca); errores en el color o material solicitado expresamente por escrito en la orden de trabajo; y defectos de fabricación (burbujas en acrílico, sobrecalentamiento o fractura de cerámica, fallas en el colado del metal).

10.3 Alerta y consentimiento. Si el Laboratorio detecta, antes de procesar, un modelo, impresión o registro defectuoso, poroso o inviable, avisará de inmediato al Cliente. Si el Cliente instruye por escrito

continuar en esas condiciones, asumirá el riesgo técnico y económico de una eventual repetición o falta de calce en boca.

10.4 Discrepancias. Ante discrepancia sobre el origen de una falla, las Partes evaluarán el trabajo en conjunto con el modelo y los antecedentes disponibles y, si no hay acuerdo, podrán recurrir a la opinión de un profesional independiente, cuyo costo asumirá la Parte que resulte equivocada.

10.5 Límite de responsabilidad. La responsabilidad del Laboratorio se limita a repetir o reparar el trabajo, o a reembolsar su valor, y no incluye daños indirectos ni lucro cesante, salvo dolo o culpa grave.

UNDÉCIMA: Precios, facturación y pago

11.1 Facturación. Los trabajos se cobran según el arancel vigente al momento del ingreso (Anexo A). El Laboratorio enviará al Cliente, dentro del mes, la factura por los trabajos terminados en ese período. Los trabajos repetidos por causas del Cliente (Cláusula 10.1) se cobran según arancel.

11.2 Plazo y medios de pago. El Cliente tendrá 10 días desde la emisión de la factura para pagarla. El Laboratorio acepta múltiples medios de pago, como transferencias, cheques, depósitos u otros medios habituales.

11.3 Mora. Si el pago no se realiza dentro de 17 días desde la emisión de la factura (los 10 días de plazo más 7 días adicionales), el Cliente se entenderá en mora. En tal caso, el Laboratorio podrá, previo aviso escrito, suspender la aceptación de nuevos trabajos y aplicar el arancel general a los nuevos ingresos. Los trabajos en curso se terminarán y entregarán, y se devengarán los intereses que establece la ley.

DUODÉCIMA: Confidencialidad y datos personales

Las Partes mantendrán reserva sobre la información comercial y técnica a la que accedan por este Convenio, incluyendo los aranceles preferenciales. El Laboratorio tratará los datos de pacientes, que puede recibir como parte de las órdenes de trabajo, solo para ejecutar el trabajo encargado, conforme a la normativa de protección de datos personales vigente (Ley N° 19.628 y, desde su entrada en vigencia, Ley N° 21.719). El Cliente procurará enviar solo los datos del paciente estrictamente necesarios. El uso de casos, fotografías o imágenes con fines de difusión requiere autorización escrita previa del Cliente y del paciente.

DECIMOTERCERA: Continuidad del servicio

13.1 Compromiso mutuo. Las Partes se comprometen a mantener una relación estable y previsible: el Laboratorio asegura disponibilidad del servicio durante la vigencia del Convenio, y el Cliente se compromete a priorizar al Laboratorio para los trabajos incluidos en su arancel.

13.2 Recepción de trabajos. El Laboratorio no podrá rechazar sin causa justificada trabajos del arancel que cumplan los requisitos del Convenio, mientras el Cliente esté al día en sus pagos. Dado que los trabajos se envían a medida que se atiende a los pacientes, no se exige una programación anticipada para el flujo habitual.

13.3 Programas de alta demanda. Las Partes entienden que los programas, campañas o jornadas masivas del Cliente generan una alta demanda. El Cliente informará al Laboratorio en cuanto tenga la intención de realizar un programa, idealmente con al menos 10 días de anticipación, especialmente cuando se prevean grandes volúmenes (más de 30 trabajos en menos de 2 días). El Laboratorio planificará su capacidad con esa información; si el aviso no se da o es tardío, hará su mejor esfuerzo, pero los plazos del Anexo A podrán extenderse.

13.4 Casos de alta complejidad. En los casos de alta complejidad, el Laboratorio podrá enviar a un laboratorista a las dependencias del Cliente para conocer mejor el caso y acordar con el profesional tratante el mejor tratamiento posible, previa coordinación con el Cliente.

13.5 Interrupciones. Si por fuerza mayor, falla de equipos u otra causa el Laboratorio prevé una interrupción o atraso, avisará al Cliente dentro de 24 horas y propondrá una alternativa: reprogramación o, con autorización previa del Cliente, derivación a un laboratorio colaborador con el mismo estándar y arancel acordado.

13.6 Trabajos en curso al término. Los trabajos ingresados antes de la fecha de término del Convenio se terminarán y entregarán conforme a sus reglas, y el Cliente los pagará según el arancel con que fueron aceptados.

DECIMOCUARTA: Vigencia y término

14.1 Vigencia. El Convenio tendrá una duración de [_____] a contar de esta fecha, y se renovará automáticamente por períodos iguales, salvo que alguna de las Partes avise por escrito su intención de ponerle término con al menos 30 días de anticipación.

14.2 Término anticipado. Cualquiera de las Partes podrá poner término anticipado por incumplimiento grave de la otra, si este no se subsana dentro de 10 días hábiles desde el aviso escrito. La pérdida o suspensión de la autorización sanitaria del Laboratorio es causal de término inmediato.

14.3 Efectos. El término no afecta los trabajos en curso (Cláusula 13.6), los pagos pendientes, las garantías vigentes ni las obligaciones de confidencialidad.

DECIMOQUINTA: Comunicaciones

La coordinación diaria (órdenes, consultas, avisos de plazo) podrá realizarse por [correo electrónico / WhatsApp operativo]. Los avisos formales (término, modificación de aranceles, reclamos, aviso de mora) se harán por escrito, por correo electrónico a los contactos indicados en este Convenio. Cada Parte informará por escrito los cambios en sus datos de contacto.

DECIMOSEXTA: Disposiciones generales

Toda modificación de este Convenio deberá constar por escrito y estar firmada por ambas Partes, salvo las actualizaciones del Anexo A conforme a la Cláusula 4.2. Ninguna Parte podrá ceder sus derechos u obligaciones sin autorización escrita de la otra. Este Convenio no constituye relación laboral, sociedad ni mandato entre las Partes, y el Laboratorio no es parte de la relación clínica entre el Cliente y sus pacientes.

DECIMOSÉPTIMA: Ley aplicable y controversias

Este Convenio se rige por la ley chilena. Ante cualquier controversia, las Partes procurarán resolverla directamente dentro de 15 días hábiles. De no lograrlo, se someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de justicia de la comuna de Ovalle, fijando en ella su domicilio para estos efectos.

DECIMOCTAVA: Personerías y ejemplares

La personería de [nombre del representante del Cliente] para representar al Cliente consta en [documentos de constitución / mandato]. La personería de doña Pabla Viviana Rivera Barraza para representar a Pabla Viviana Rivera Barraza SpA consta en la constitución de la sociedad y la vigencia

de sus poderes. El Convenio se firma en dos ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder de cada Parte, y podrá suscribirse mediante firma electrónica.

_____	_____
Firma Representante Legal / Directora Técnica	**Firma Representante Legal**
Pabla Viviana Rivera Barraza	[Nombre del Cliente]
PABLA VIVIANA RIVERA BARRAZA SpA	[Razón social / clínica]
Laboratorio Dental MM	[RUT]
RUT (BORRADOR)	

ANEXO A: ARANCEL Y PLAZOS

[Anexo por completar en una etapa posterior]. El “Arancel Afiliado” corresponde al Arancel Preferencial de la Cláusula Cuarta ([__]% bajo el arancel general). Los plazos son estándar, en días hábiles, y pueden variar según la complejidad del caso, lo que se informará al ingresar el trabajo.

ANEXO C: ORDEN DE TRABAJO Y ENVÍO DE MATERIAL

Contenido mínimo de la orden de trabajo (receta)

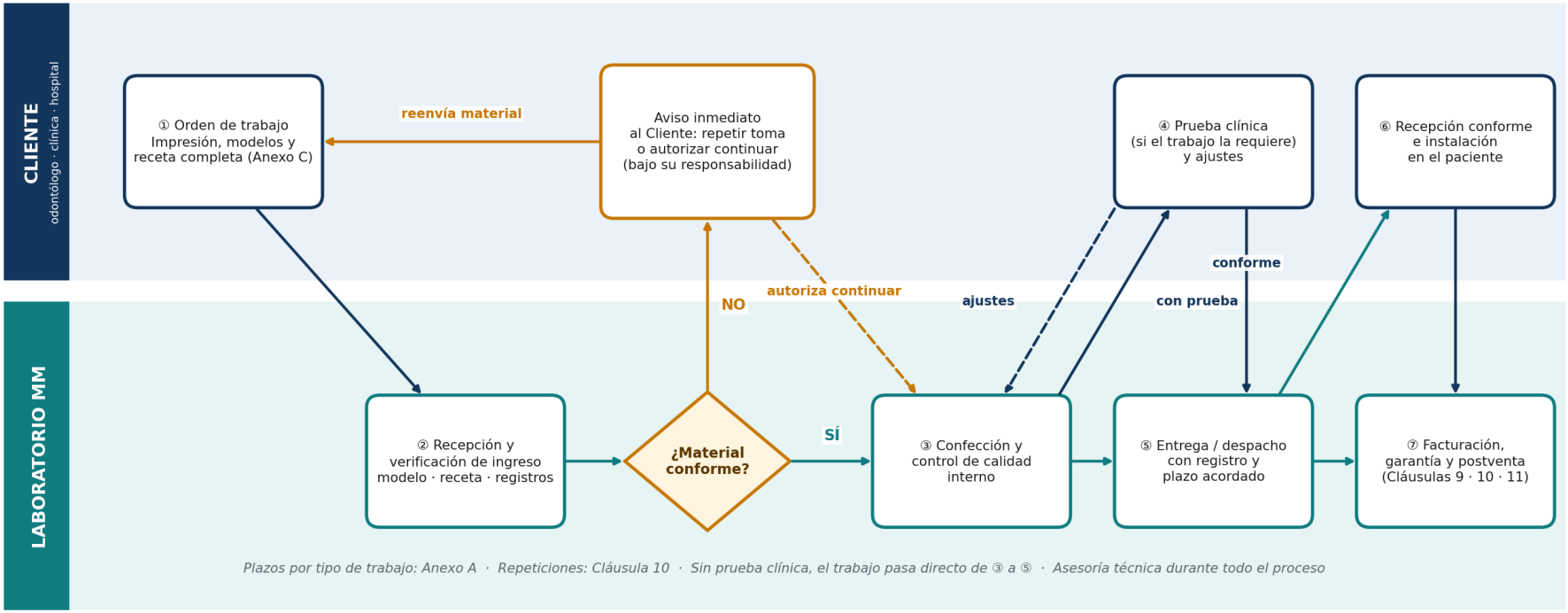
- Nombre del cirujano dentista tratante y del Cliente; fecha de emisión y fecha de entrega requerida.
- Identificación del paciente (nombre completo o código acordado).
- Tipo de trabajo, piezas dentarias involucradas y material solicitado.
- Color o tono, cuando corresponda (por escrito).
- Tipo de registro enviado (impresión, modelo de estudio o de trabajo, registro de mordida, fotografías).
- Instrucciones de diseño, observaciones y si el trabajo requiere prueba clínica.
- Firma o confirmación del profesional que emite la orden.

Recomendaciones para el envío de material

- Desinfectar impresiones y modelos según la normativa sanitaria antes de enviarlos.
- Vaciar los modelos de forma adecuada y embalarlos para que no se fracturen durante el traslado.
- Enviar fotografías o información complementaria cuando el caso sea complejo.
- Consultar previamente al Laboratorio ante dudas de diseño o selección de materiales: la asesoría técnica es parte del servicio.

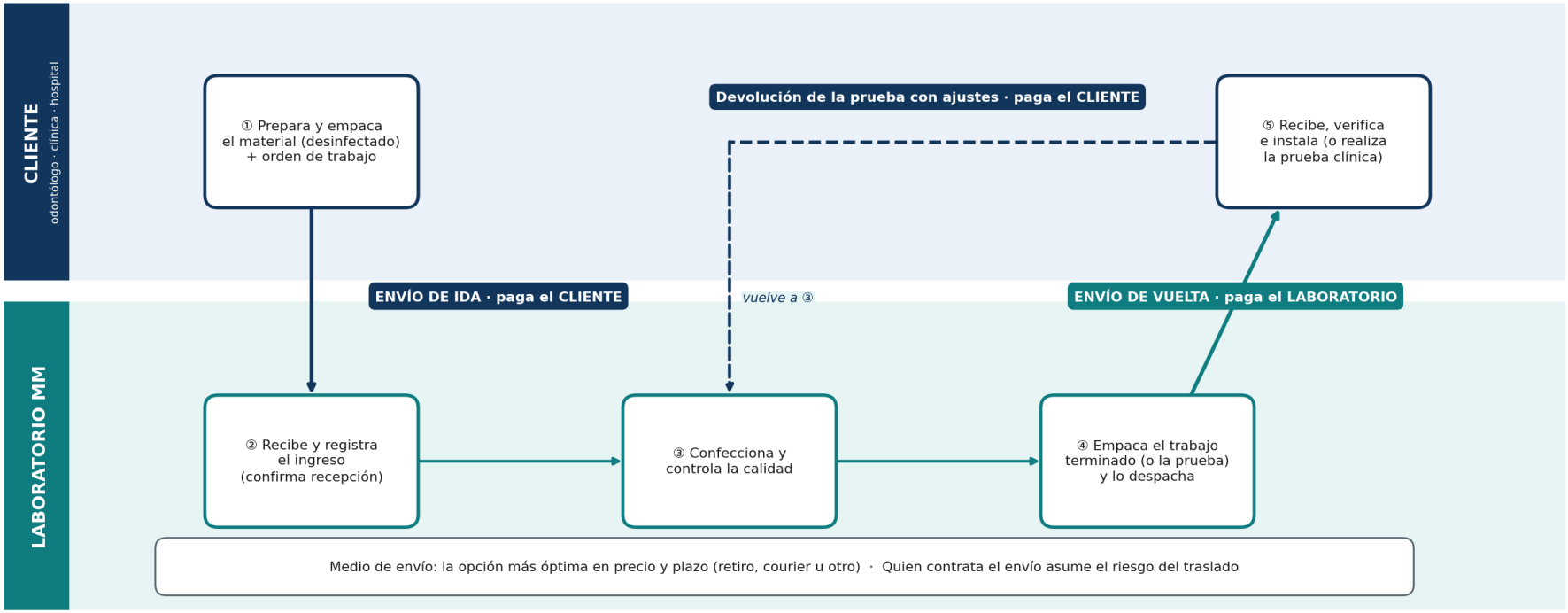
ANEXO B: FLUJO GENERAL DE TRABAJO Y FLUJO DE ENVÍOS

Flujo general de trabajo · Laboratorio Dental MM



FLUJO DE ENVÍOS (CLÁUSULA 8.3)

Flujo de envíos · quién paga cada traslado



Detalle de las etapas

N°	Responsable	Qué ocurre	Condición o plazo
1	Cliente	Toma impresión o registros, vacía modelos y completa la orden de trabajo (receta) con todos los datos del Anexo C.	Material desinfectado y bien embalado.
1.1	Cliente	Envío al Laboratorio (Cláusula 8.3): paga el Cliente, por la opción más óptima en precio y plazo.	Ver Anexo B, flujo de envíos.
2	Laboratorio	Recibe y verifica modelos, registros y receta. Si algo falta o está defectuoso, avisa de inmediato.	Aviso el mismo día hábil de la recepción.
2.1	Laboratorio	Casos de alta complejidad: puede enviar a un laboratorista para entender el caso y acordar con el profesional el mejor tratamiento (Cláusula 13.4).	Previa coordinación con el Cliente.
A	Cliente	Ante un aviso, decide: reenviar material nuevo o autorizar por escrito continuar bajo su responsabilidad (Cláusula 10.3).	El plazo de entrega se suspende hasta su respuesta.
3	Laboratorio	Confecciona el trabajo y realiza el control de calidad interno antes de liberarlo.	Plazo estándar del Anexo A.
4	Cliente	Si el trabajo requiere prueba, la realiza en el paciente y devuelve con indicaciones de ajuste.	Ajustes según Cláusula 9.
5	Laboratorio	Entrega o despacha el trabajo terminado, con registro de entrega. El envío al Cliente lo paga el Laboratorio.	Cláusula 8.3.
6	Cliente	Recibe el trabajo, verifica e instala. Reclamos por escrito dentro del plazo de garantía.	Ver Cláusula 9.
7	Laboratorio	Factura los trabajos terminados en el mes, mantiene la garantía y atiende postventa y asesoría técnica.	Factura mensual; pago a 10 días (Cláusula 11).